HANDOUT ÔN TẬP
LUẬT ĐẤU THẦU

Chương	Nội dung	Trọng tâm ôn tập
1	Lý luận chung về đấu thầu và pháp luật đấu thầu	Nguyên tắc, Điều 3 (áp dụng pháp luật), Điều 6 (cạnh tranh), Điều 10 (ưu đãi), Điều 13–14 (đồng tiền, bảo đảm dự thầu)
2	Chủ thể tham gia quan hệ pháp luật về đấu thầu	Điều 5 (tư cách hợp lệ), phân loại nhà thầu, liên danh – chính phụ, chủ đầu tư – người có thẩm quyền – bên mời thầu
3	Hình thức, quy trình và phương thức lựa chọn nhà thầu	10 hình thức, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, 4 phương thức, 8 phương pháp đánh giá, điều kiện trúng thầu, công thức điểm
4	Xử lý tình huống, giải quyết kiến nghị, tranh chấp và xử lý vi phạm	Tình huống thường gặp, thời hạn kiến nghị, Hội đồng, Điều 16, trách nhiệm đa tầng, Điều 222 BLHS

CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ ĐẤU THẦU VÀ PHÁP LUẬT ĐẤU THẦU

1.1. Quá trình hình thành pháp luật đấu thầu Việt Nam

Giai đoạn	Văn bản / mốc	Điểm cần nhớ
Trước 1990	Chưa có quy chế thống nhất	Kinh tế tập trung bao cấp; đấu thầu chỉ được đề cập hẹp (chủ yếu ngành xây dựng), thiếu thống nhất cho hàng hóa, tư vấn, ODA.
1996 – 2005	Quy chế đấu thầu – NĐ 43/CP (16/7/1996), sửa đổi bởi NĐ 93/CP (28/3/1997)	Quy chế thống nhất đầu tiên; hiệu lực pháp lý thấp, thiếu đồng bộ.
2005 – 2013	Luật Đấu thầu 2005 (61/2005/QH11)	Nâng lên cấp luật; gắn với hội nhập kinh tế quốc tế.
2013 – 2023	Luật Đấu thầu 2013 (43/2013/QH13)	Sau ~7 năm thực hiện phát hiện thông thầu, chỉ định thầu bất hợp lý…; đấu thầu đi vào nề nếp.
2023 – nay	Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 (thông qua 23/6/2023, hiệu lực 01/01/2024)	Mở rộng phạm vi, bổ sung hình thức mới, đấu thầu qua mạng, thêm nguyên tắc trách nhiệm giải trình. Sửa đổi bởi Luật 57/2024/QH15 (hiệu lực 15/01/2025) và Luật 90/2025/QH15 (hiệu lực 01/7/2025).

1.2. Khái quát về đấu thầu

1.2.1. Mua sắm công khác mua sắm tư như thế nào?

Phạm vi môn học: đấu thầu bằng nguồn vốn nhà nước (mua sắm công – public procurement). Hai khu vực chỉ giống nhau ở đối tượng mua sắm (hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn, xây lắp).

STT	Tiêu chí	Khu vực tư	Khu vực công
1	Mục đích	Tìm kiếm lợi nhuận	Thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội; không đặt lợi nhuận lên hàng đầu
2	Bên liên quan	Nhà cung cấp, tổ chức tư nhân	Cơ quan quản lý nhà nước, cộng đồng, nhà cung cấp, nhà tài trợ
3	Quy định áp dụng	Pháp luật dân sự (có thể tự chọn áp dụng pháp luật đấu thầu)	Hệ thống văn bản pháp luật đấu thầu
4	Giám sát	Tự giám sát	Chịu giám sát của cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng
5	Mô hình tổ chức	Phi tập trung	Tập trung, phi tập trung

6	Nhân sự thực hiện	Không quy định	Phải đáp ứng điều kiện luật định

1.2.2. Năm đặc điểm của đấu thầu

- **Phụ thuộc nguồn vốn**, không dựa vào hạn mức giá trị hay nội dung gói thầu.
- **Đảm bảo cơ chế cạnh tranh** giữa các bên dự thầu.
- **Trình tự chặt chẽ**, do pháp luật quy định.
- **Gắn với mua sắm** hàng hóa, cung ứng dịch vụ (là giai đoạn lựa chọn nhà cung cấp trước khi ký hợp đồng).
- **Đa chủ thể**: luôn có bên mời thầu và bên dự thầu.

1.2.3. Năm nguyên tắc đấu thầu

Thứ tự: cạnh tranh → công bằng → minh bạch → hiệu quả → trách nhiệm giải trình. Bốn nguyên tắc đầu liên kết nhân quả; trách nhiệm giải trình là nguyên tắc mới, lần đầu ghi nhận tại Luật Đấu thầu 2023.

Vai trò của đấu thầu: (1) lợi ích cho bên mời thầu – chọn được sản phẩm, dịch vụ tốt với giá hợp lý; (2) lợi ích cho nhà thầu – sân chơi cạnh tranh, kể cả nhà thầu mới; (3) thúc đẩy cải cách kinh tế, hành chính – thay cơ chế "xin – cho" bằng cạnh tranh; (4) kết nối thị trường trong nước với công nghệ, tiêu chuẩn quốc tế (ODA, WB, ADB…); (5) nâng cao hiệu quả chi tiêu công.

1.2.4. Phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu 2023

Luật điều chỉnh: (1) quản lý nhà nước về đấu thầu; (2) thẩm quyền, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu thầu; (3) trực tiếp hoạt động lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư.

1.2.5. Áp dụng pháp luật – Điều 3 (quy phạm xung đột)

Khoản	Nội dung
Khoản 1	Hoạt động đấu thầu thuộc phạm vi điều chỉnh phải tuân thủ Luật Đấu thầu – ưu tiên áp dụng so với luật ban hành trước nếu có mâu thuẫn (trừ một số trường hợp luật quy định).
Khoản 2	Chọn nhà thầu ký hợp đồng dầu khí: theo pháp luật về dầu khí.
Khoản 3	Chọn nhà đầu tư dự án PPP và chọn nhà thầu gói thầu thuộc dự án PPP: theo pháp luật về đầu tư theo phương thức PPP.
Khoản 4	Chọn nhà thầu ở nước ngoài cho gói thầu ở nước ngoài của cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài: theo pháp luật về cơ quan đại diện.
Khoản 5	Dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài: theo điều ước quốc tế/thỏa thuận vay nếu có quy định khác; trước khi ký, nếu có quy định về đấu thầu khác hoặc chưa được Luật quy định thì cơ quan chủ trì đàm phán báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định (cơ chế tiền kiểm).

Khoản 6	Gói thầu gồm cả nội dung thuộc Luật và thuộc điều ước quốc tế: người có thẩm quyền có thể quyết định áp dụng điều ước cho cả gói.
Khoản 7	Các trường hợp tự quyết định việc mua sắm trên cơ sở công khai, minh bạch, hiệu quả, trách nhiệm giải trình.
Khoản 8, 9 (Luật 90/2025)	Nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: tổ chức, cá nhân chủ trì được tự quyết định việc lựa chọn (thoát ly Luật Đấu thầu triệt để hơn khoản 7).

Phân biệt:
"**Tự quyết định**" (khoản 7 Điều 3) ≠ "**tự chọn áp dụng**" (khoản 4 Điều 2): hai chế định có bản chất pháp lý khác nhau.

1.2.6. Các khái niệm cơ bản (Điều 4)

Khái niệm	Nội dung cần nhớ
Bên mời thầu (kh.1)	Cơ quan có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/quyết định tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư; đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn. (Luật sửa đổi 2025 bỏ khái niệm bên mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu – xem Chương 2.)
Chủ đầu tư (kh.2)	Cơ quan, tổ chức sở hữu vốn, vay vốn hoặc được giao trực tiếp quản lý, sử dụng vốn, quản lý quá trình thực hiện dự án; đơn vị sử dụng ngân sách; đơn vị dự toán trực tiếp sử dụng dự toán mua sắm.
Người có thẩm quyền (kh.24)	Người quyết định đầu tư đối với dự án, hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư đối với dự toán mua sắm.
Dự án đầu tư (kh.6) vs Dự toán mua sắm (kh.7)	Phân biệt theo nguồn vốn: vốn đầu tư công (NSNN đầu tư phát triển, ODA, vốn vay ưu đãi…) → dự án; vốn chi thường xuyên, vốn sự nghiệp, nguồn thu hợp pháp không xác định dành cho đầu tư → dự toán mua sắm.
Tư vấn / phi tư vấn / xây lắp (kh.4, 5, 33)	Tư vấn: hỗ trợ ra quyết định hoặc giám sát. Phi tư vấn: logistics, bảo hiểm, quảng cáo, in ấn, vệ sinh, truyền thông, sửa chữa – bảo trì… Xây lắp: xây dựng và lắp đặt công trình, hạng mục công trình. (Sửa chữa nhà, hội trường trong dự toán mua sắm vẫn tính là phi tư vấn.)
Giá dự thầu (kh.12)	Giá nhà thầu chào trong đơn dự thầu, gồm toàn bộ chi phí thực hiện gói thầu theo yêu cầu HSMT, HSYC.
Giá đề nghị trúng thầu (kh.13)	Giá dự thầu của nhà thầu được đề nghị trúng thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch theo yêu cầu HSMT, HSYC (và trừ giá trị giảm giá nếu có).
Giá hợp đồng (kh.14)	Giá trị ghi trong hợp đồng giữa chủ đầu tư và nhà thầu.
Nhóm hồ sơ (kh.19–23)	HSMQT/HSMST (quan tâm, sơ tuyển) • HSMT: dùng cho đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh • HSYC: dùng cho chỉ định

	thầu, mua sắm trực tiếp, đàm phán giá • HSDT/HSĐX: do nhà thầu, nhà đầu tư lập và nộp.

1.2.7. Bảo đảm cạnh tranh (Điều 6)

Nhà thầu tham dự phải độc lập về pháp lý và tài chính với các chủ thể liên quan. Điều 6 là cơ chế tiền kiểm cấu trúc (loại trừ quan hệ sở hữu, quản lý có nguy cơ dàn xếp, bất kể có thông thầu thật hay không), còn khoản 3 Điều 16 là cơ chế hậu kiểm xử lý hành vi thông thầu.

Quan hệ cần độc lập	Ngưỡng	Lưu ý
Nhà thầu – chủ đầu tư: không có cổ phần/vốn góp của nhau	> 30%	Điểm b khoản 4 Điều 6; quan hệ với bên mời thầu điều chỉnh riêng (điểm d khoản 1, khoản 2 Điều 6), không cùng ngưỡng 30%.
Các nhà thầu cùng dự một gói thầu hạn chế: không có cổ phần/vốn góp của nhau	> 20%	Chỉ áp dụng trong đấu thầu hạn chế (thị trường "hẹp", dễ thông đồng).
Nhà thầu dự thầu – nhà thầu tư vấn cho gói thầu đó: không có cổ phần/vốn góp của nhau; không cùng có cổ phần/vốn góp của một tổ chức, cá nhân khác với từng bên	> 20%	Mở rộng cả sở hữu gián tiếp qua bên thứ ba; trừ trường hợp khoản 4a.
Đơn vị sự nghiệp công lập: không cùng thuộc một cơ quan/tổ chức trực tiếp quản lý	—	Ngăn chỉ đạo hành chính nội bộ làm sai lệch kết quả.

1.2.8. Ưu đãi trong đấu thầu (Điều 10)

Đối tượng hưởng ưu đãi (khoản 1): (a) hàng hóa xuất xứ Việt Nam; (b) sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; (c) nhà thầu trong nước sản xuất hàng hóa xuất xứ Việt Nam; (d) nhà thầu nước ngoài liên danh với nhà thầu trong nước, trong nước đảm nhận từ 25% giá trị công việc trở lên; (đ) nhà thầu trong nước dự đấu thầu quốc tế; (e) doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ; (g) doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, trung tâm đổi mới sáng tạo…; (h) nhà thầu sử dụng lao động nữ, thương binh, người khuyết tật, người dân tộc thiểu số; (i) sản phẩm công nghệ cao thuộc danh mục khuyến khích.

Điểm	Hình thức ưu đãi (khoản 2)	Áp dụng khi / cách làm
a	Xếp hạng cao hơn	Khi nhà thầu thuộc đối tượng ưu đãi và không thuộc đối tượng ưu đãi được đánh giá ngang nhau.
b	Cộng thêm điểm	Phương pháp giá cố định, dựa trên kỹ thuật, kết hợp kỹ thuật – giá (phương pháp có điểm).
c	Cộng thêm tiền vào giá dự thầu / giá đánh giá của nhà thầu không được ưu đãi	Phương pháp giá thấp nhất, giá đánh giá. Ví dụ: cộng 10% vào giá của nhà thầu lớn E (9 tỷ → 9,9 tỷ) làm nhà thầu nhỏ F (9,2 tỷ) thắng.

d	Ưu tiên trong đánh giá năng lực, kinh nghiệm và tiêu chí khác	—
đ	Gói xây lắp ≤ 5 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ	Nếu đã đấu thầu mà không có doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ đáp ứng thì được tổ chức đấu thầu lại cho doanh nghiệp khác tham dự.

Ưu đãi nhà đầu tư (khoản 4): (a) giải pháp ứng dụng công nghệ giảm ô nhiễm đối với dự án có nguy cơ tác động xấu môi trường mức độ cao; (b) cam kết chuyển giao công nghệ thuộc danh mục ưu tiên; (c) doanh nghiệp khoa học – công nghệ, khởi nghiệp sáng tạo, trung tâm đổi mới sáng tạo…

1.2.9. Ngôn ngữ và đồng tiền dự thầu (Điều 12, 13)

	Đấu thầu trong nước	**Đấu thầu quốc tế**
Ngôn ngữ (Điều 12)	Tiếng Việt	Tiếng Anh, hoặc tiếng Việt và tiếng Anh
Đồng tiền (Điều 13)	Chỉ chào thầu bằng Đồng Việt Nam	HSMT quy định đồng tiền dự thầu, không quá 03 loại tiền tệ; nếu chào 2–3 loại thì phải quy đổi về 01 loại khi đánh giá. Chi phí trong nước: chào bằng VND; chi phí ở nước ngoài: được chào bằng ngoại tệ.

1.2.10. Bảo đảm dự thầu (Điều 14)

Nội dung	**Quy định**
Biện pháp (kh.1)	Đặt cọc • Thư bảo lãnh của tổ chức tín dụng trong nước/chi nhánh ngân hàng nước ngoài lập theo pháp luật VN • Giấy chứng nhận bảo hiểm bảo lãnh của doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ.
Phạm vi áp dụng (kh.2)	Đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh đối với gói phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp; đấu thầu rộng rãi, hạn chế khi chọn nhà đầu tư. (Không áp dụng cho gói tư vấn.)
Thời điểm (kh.3)	Thực hiện trước thời điểm đóng thầu.
Mức (kh.4)	1% – 1,5% giá gói thầu: xây lắp, hỗn hợp ≤ 20 tỷ đồng; hàng hóa, phi tư vấn ≤ 10 tỷ đồng • 1,5% – 3% giá gói thầu: các gói còn lại • 0,5% – 1,5% tổng vốn đầu tư dự án đầu tư kinh doanh: lựa chọn nhà đầu tư.
Hiệu lực (kh.5)	Hiệu lực của HSDT + 30 ngày. Gia hạn HSDT sau đóng thầu thì phải yêu cầu gia hạn BĐDT tương ứng (kh.6).

Liên danh (kh.7)	Từng thành viên bảo đảm riêng, hoặc thỏa thuận một thành viên thực hiện cho cả liên danh. Một thành viên vi phạm khoản 9 → toàn bộ BĐDT không được hoàn trả.
Hoàn trả (kh.8)	Nhà thầu không trúng: trong thời hạn HSMT quy định nhưng không quá 14 ngày kể từ ngày kết quả được phê duyệt. Nhà thầu trúng: hoàn trả/giải tỏa khi hợp đồng có hiệu lực.

	Trường hợp BĐDT KHÔNG được hoàn trả (kh.9)	**Thời hạn**
a	Sau đóng thầu, trong thời gian hiệu lực HSDT, nhà thầu rút HSDT hoặc từ chối thực hiện một hay các công việc theo yêu cầu	—
b	Vi phạm Điều 16 hoặc pháp luật đấu thầu dẫn đến hủy thầu	—
c	Không thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng (Điều 68, 75)	—
d	Không tiến hành/từ chối thương thảo hợp đồng; hoặc đã thương thảo nhưng từ chối hoàn thiện, ký biên bản	05 ngày làm việc (trong nước) / 10 ngày (quốc tế) kể từ khi nhận thông báo mời thương thảo
đ	Không tiến hành/từ chối hoàn thiện hợp đồng, thỏa thuận khung	10 ngày / 20 ngày kể từ khi nhận thông báo trúng thầu
e	Không tiến hành/từ chối ký kết hợp đồng, thỏa thuận khung	10 ngày / 20 ngày kể từ ngày hoàn thiện hợp đồng
g, h	Nhà đầu tư không hoàn thiện / không ký kết hợp đồng	15 ngày / 30 ngày

Mọi trường hợp trên đều có ngoại lệ bất khả kháng.

CHƯƠNG 2. CHỦ THỂ THAM GIA QUAN HỆ PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

2.1. Nhà thầu và nhà đầu tư

Cả hai khái niệm (khoản 25, 26 Điều 4) đều gắn với ba hành vi pháp lý: (i) tham dự thầu; (ii) đứng tên dự thầu; (iii) trực tiếp ký và thực hiện hợp đồng nếu được lựa chọn. Nhà đầu tư dùng cho dự án huy động vốn khu vực tư (PPP, dự án sử dụng đất…); nhà thầu dùng cho cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, phi tư vấn, xây lắp. Nhà thầu có thể là cá nhân/tổ chức độc lập hoặc liên danh trên cơ sở thỏa thuận liên danh.

2.1.1. Điều kiện tư cách hợp lệ (Điều 5)

Chủ thể	Điều kiện
Tổ chức (kh.1)	a) Trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp HTX, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức khác đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật. b) Hạch toán tài chính độc lập. c) Không đang giải thể / bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký; không mất khả năng thanh toán theo quy định. d) Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn. đ) Bảo đảm cạnh tranh (Điều 6). e) Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu. g) Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự. h) Có tên trong danh sách ngắn (nếu đã lựa chọn danh sách ngắn). i) Đấu thầu quốc tế: nhà thầu nước ngoài phải liên danh với nhà thầu trong nước hoặc sử dụng nhà thầu phụ trong nước, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ.
Hộ kinh doanh (kh.2)	Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; không đang chấm dứt hoạt động/bị thu hồi giấy chứng nhận; chủ hộ không bị truy cứu TNHS; đáp ứng điểm d, đ, e, h khoản 1.
Cá nhân (kh.3)	Năng lực hành vi dân sự đầy đủ (theo pháp luật nước mà cá nhân là công dân); có chứng chỉ chuyên môn phù hợp (nếu luật yêu cầu); đáp ứng điểm e và g khoản 1.

2.1.2. Phân loại nhà thầu

Tiêu chí	Nội dung
Tư cách pháp lý	Tổ chức (phổ biến nhất) • Hộ kinh doanh (bổ sung của Luật 2023, phù hợp gói quy mô nhỏ) • Cá nhân (gói đòi hỏi chuyên môn cá thể: tư vấn cá nhân, giảng dạy, thiết kế…).
"Quốc tịch" (kh.29, 30 Điều 4)	Nhà thầu nước ngoài: tổ chức thành lập theo pháp luật nước ngoài hoặc cá nhân quốc tịch nước ngoài. Nhà thầu trong nước: tổ chức thành lập theo pháp luật Việt Nam hoặc cá nhân quốc tịch Việt Nam.

Vai trò trong gói thầu	Nhà thầu chính • Nhà thầu phụ • Nhà thầu phụ đặc biệt • Nhà thầu liên danh (xem bảng dưới).

Nhà thầu nước ngoài (Điều 141 NĐ 214/2025): tuân thủ pháp luật Việt Nam về nhập cảnh, xuất nhập khẩu, tạm trú, thuế… (trừ khi điều ước quốc tế, thỏa thuận vay có quy định khác); trong 15 ngày kể từ ngày hợp đồng ký với nhà thầu nước ngoài có hiệu lực, chủ đầu tư đăng tải danh sách nhà thầu nước ngoài trúng thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và thông báo bằng văn bản cho các cơ quan quản lý; nhà thầu nước ngoài được lựa chọn theo Luật Đấu thầu không phải xin giấy phép thầu.

Vai trò	Khái niệm và đặc điểm
Nhà thầu chính	Tham dự thầu, đứng tên dự thầu, trực tiếp ký và thực hiện hợp đồng; có thể là nhà thầu độc lập hoặc thành viên liên danh. Chịu toàn bộ nghĩa vụ từ hợp đồng (tiến độ, chất lượng, thanh toán, bảo hành).
Nhà thầu phụ (kh.27)	Tổ chức, cá nhân ký hợp đồng với nhà thầu để thực hiện một phần công việc (xây lắp; tư vấn; phi tư vấn; dịch vụ liên quan của gói hàng hóa; công việc thuộc gói hỗn hợp). Không ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư.
Nhà thầu phụ đặc biệt (kh.28)	Nhà thầu phụ thực hiện công việc quan trọng của gói thầu, do nhà thầu đề xuất trong HSDT trên cơ sở yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm của HSMT; năng lực được đánh giá như yêu cầu của HSMT.
Nhà thầu liên danh	Nhiều nhà thầu cùng tham dự trong một đơn dự thầu, trên cơ sở thỏa thuận liên danh. Đơn dự thầu do đại diện hợp pháp của từng thành viên ký (đóng dấu nếu có) hoặc thành viên đứng đầu liên danh ký thay theo phân công. Các thành viên chịu trách nhiệm liên đới trước chủ đầu tư.

Liên danh khác chính – phụ như thế nào?

Tiêu chí	Liên danh	Nhà thầu chính – phụ
Tư cách	Các thành viên cùng đứng tên trong HSDT	Chỉ nhà thầu chính đứng tên dự thầu
Cơ sở hợp tác	Thỏa thuận liên danh (ngang hàng) – điểm e khoản 3 Điều 26 NĐ 214/2025	Hợp đồng dân sự giữa nhà thầu chính và nhà thầu phụ (quan hệ phụ thuộc)
Trách nhiệm với chủ đầu tư	Liên đới – tất cả thành viên	Chỉ nhà thầu chính chịu trách nhiệm
Kiểm soát	Bình đẳng, song hành	Một chiều, từ nhà thầu chính

Quy tắc chính – phụ (khoản 2 Điều 141 NĐ 214/2025)

- Nhà thầu chính chỉ ký hợp đồng với nhà thầu phụ **trong danh sách nêu ở HSDT**; không dùng nhà thầu phụ cho công việc khác ngoài phần đã kê khai.
- Việc **thay thế, bổ sung** nhà thầu phụ ngoài danh sách phải được **chủ đầu tư chấp thuận**.

- Sử dụng nhà thầu phụ **không làm thay đổi nghĩa vụ** của nhà thầu chính; nhà thầu chính chịu trách nhiệm về khối lượng, chất lượng, tiến độ phần việc giao cho nhà thầu phụ.
- Nhà thầu chính chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu phụ đủ năng lực, kinh nghiệm; thanh toán đầy đủ, đúng tiến độ cho nhà thầu phụ.
- Nhà thầu phụ quan trọng theo yêu cầu HSMT: năng lực, kinh nghiệm được đánh giá theo HSMT.

2.2. Chủ đầu tư – bên mời thầu – người có thẩm quyền

Chủ thể	Vị trí pháp lý và trách nhiệm
Bên mời thầu (kh.1 Điều 4; Điều 79)	Gồm 3 nhóm (khi chọn nhà đầu tư): cơ quan chấp thuận chủ trương đầu tư; cơ quan quyết định tổ chức đấu thầu chọn nhà đầu tư; đơn vị được giao nhiệm vụ tổ chức lựa chọn (chỉ thực hiện theo giao/ủy quyền). Luật sửa đổi 2025 đã bỏ quy định về bên mời thầu đối với lựa chọn nhà thầu; so với Luật 2023 (bên mời thầu gồm chủ đầu tư hoặc tổ chức do chủ đầu tư quyết định thành lập/lựa chọn…). Trách nhiệm (kh.2 Điều 79) – 4 nhóm: chuẩn bị, tổ chức lựa chọn • phê duyệt, đàm phán, quản lý hợp đồng • bảo mật, lưu trữ, báo cáo • giải trình và chịu trách nhiệm pháp lý. Khoản 3: trang bị hạ tầng CNTT cho đấu thầu qua mạng.
Chủ đầu tư (kh.2 Điều 4; Điều 78)	Trung tâm của quy trình lựa chọn nhà thầu: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, HSMT/HSYC, kết quả lựa chọn (kh.1 Điều 78); trực tiếp làm rõ hồ sơ, xử lý tình huống (kh.5), giải quyết kiến nghị; ký kết, thương thảo, quản lý hợp đồng (kh.3, 13); bảo mật, lưu trữ, báo cáo, giải trình (kh.7, 8, 9, 11); chuẩn bị hạ tầng CNTT (kh.14).
Người có thẩm quyền (kh.24 Điều 4; Điều 77)	Người quyết định đầu tư (dự án) hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị cấp trên trực tiếp của chủ đầu tư (dự toán mua sắm). Chịu trách nhiệm cao nhất: phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (kh.1), giám sát, kiểm tra (kh.7), xử lý vi phạm; điều chỉnh thẩm quyền của chủ đầu tư khi không đủ điều kiện năng lực (kh.8a); với lựa chọn nhà đầu tư còn phê duyệt HSMT, kết quả, ký hợp đồng; giải trình với cấp trên/cơ quan có thẩm quyền (kh.10).

2.3. Các bên khác

Chủ thể	Nội dung
Tổ chuyên gia (Điều 80; Điều 21 NĐ 214/2025)	Giữ vai trò kỹ thuật, chuyên môn trong xây dựng và đánh giá hồ sơ; có yêu cầu về năng lực, trình độ, kinh nghiệm tối thiểu của thành viên. Chỉ làm cơ sở để chủ đầu tư/bên mời thầu/người có thẩm quyền quyết định; không có quyền quyết định cuối cùng.

Tổ thẩm định (Điều 81)	Thiết chế trung gian kiểm soát tính hợp pháp, sự phù hợp về thủ tục, nội dung của các tài liệu, quyết định trong quy trình; do người có thẩm quyền, chủ đầu tư hoặc đơn vị tư vấn đấu thầu thành lập, gồm cá nhân đủ năng lực, kinh nghiệm.

Cơ chế phân tầng: lập hồ sơ → đánh giá (tổ chuyên gia) → thẩm định (tổ thẩm định) → phê duyệt (chủ đầu tư/người có thẩm quyền). Cùng một người không được vừa lập vừa thẩm định, hoặc vừa đánh giá vừa thẩm định kết quả cho một gói thầu (khoản 6 Điều 16).

CHƯƠNG 3. HÌNH THỨC, QUY TRÌNH VÀ PHƯƠNG THỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

3.1. Hình thức lựa chọn nhà thầu

Điều 20 Luật Đấu thầu (sửa đổi) chia 10 hình thức (Điều 21–29a) thành 3 nhóm; ngoài ra Chính phủ có thể quy định hình thức mới nếu có tính ưu việt, dùng phương tiện điện tử hiện đại và bảo đảm mục tiêu đấu thầu.

Nhóm	Hình thức	Tinh thần
Nhóm 1	Chỉ định thầu • Lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt • Đặt hàng (mới) • Mua sắm trực tiếp	Linh hoạt, giảm cạnh tranh, dùng khi cần kịp thời hoặc chuyên biệt.
Nhóm 2	Đấu thầu rộng rãi • Chào hàng cạnh tranh • Đấu thầu hạn chế	Cạnh tranh cao, công bằng, minh bạch.
Nhóm 3	Tự thực hiện • Tham gia thực hiện của cộng đồng • Đàm phán giá	Phi thị trường/nhân văn hoặc cần linh hoạt về chi phí.

Nguyên tắc áp dụng – Điều 29b (điểm mới)

- Khoản 1: chủ đầu tư áp dụng một hình thức tại Điều 20 trong các trường hợp và **đáp ứng điều kiện** của Điều 21–29a.
- Khoản 2: gói thầu đủ điều kiện áp dụng hình thức **nhóm 1 (điểm a) hoặc nhóm 3 (điểm c)** nhưng chủ đầu tư không áp dụng → được dùng hình thức **nhóm 2 (điểm b)** mà **không phải tuân thủ điều kiện** của hình thức đó. (Đủ điều kiện làm "dễ" mà chọn làm "khó hơn" thì không phải chứng minh.)
- Khoản 3: Chính phủ quy định chi tiết.

Điều	Hình thức	Điều kiện áp dụng cốt lõi
21	Đấu thầu rộng rãi	Không hạn chế số lượng nhà thầu tham dự; cạnh tranh cao nhất; ưu điểm: cạnh tranh, minh bạch, nâng chất lượng thị trường, phù hợp ODA; nhược điểm: tốn thời gian – chi phí, có thể "nhiễu" hồ sơ, vẫn có thể bị thao túng nếu giám sát yếu (HSMT "đo ni đóng giày"…).
22	Đấu thầu hạn chế	Chỉ 2 trường hợp: (1) gói thầu có yêu cầu đặc thù về kỹ thuật mà chỉ một số nhà thầu đáp ứng; (2) điều ước quốc tế, thỏa thuận vay vốn nước ngoài yêu cầu áp dụng đấu thầu hạn chế.
23	Chỉ định thầu	9 trường hợp (chi tiết hóa bởi Điều 78 NĐ 214/2025): a) cấp bách, khẩn cấp; b) bảo vệ bí mật nhà nước; c) dự án đầu tư công đặc biệt, khẩn cấp hoặc được Quốc hội cho phép; d) đặc thù chuyên môn, kỹ thuật, quyền sở hữu (bảo hành, tương thích, bản quyền); đ) chỉ có duy nhất một nhà thầu; e) gói thầu dưới

		hạn mức chỉ định thầu; g) theo pháp luật ngành, lĩnh vực; h) lĩnh vực chiến lược, khoa học công nghệ, chuyển đổi số; i) cần đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm chất lượng, hiệu quả. Là hình thức rủi ro cao nhất về minh bạch, lạm quyền – ngoại lệ có kiểm soát.
24	Chào hàng cạnh tranh	Gói thầu trong hạn mức do Chính phủ quy định và thuộc: a) phi tư vấn thông dụng, đơn giản; b) hàng hóa thông dụng, sẵn có, đặc tính kỹ thuật tiêu chuẩn hóa, chất lượng tương đương; c) xây lắp đơn giản đã có thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt; d) hỗn hợp hàng hóa – xây lắp (phần xây lắp thuộc điểm c). HSMT không bắt buộc quy định tiêu chuẩn về năng lực, kinh nghiệm (kh.2).
25	Mua sắm trực tiếp	Hàng hóa tương tự thuộc dự án/dự toán của cùng hoặc khác chủ đầu tư. 4 điều kiện đồng thời: (i) nhà thầu đã trúng thầu qua đấu thầu rộng rãi hoặc hạn chế và đã ký hợp đồng gói trước; (ii) khối lượng không quá 130% hạng mục tương ứng của gói trước (không tính phần tùy chọn mua thêm), chỉ một lần cho từng loại hàng hóa; (iii) đơn giá không vượt đơn giá gói trước và phù hợp giá thị trường; (iv) từ ký hợp đồng gói trước đến phê duyệt kết quả mua sắm trực tiếp không quá 12 tháng. Nhà thầu cũ không còn khả năng → có thể áp dụng với nhà thầu khác đáp ứng yêu cầu.
26	Tự thực hiện	Chủ đầu tư trực tiếp quản lý, sử dụng gói thầu, khi: a) chức năng, nhiệm vụ, ngành nghề phù hợp; b) có năng lực kỹ thuật, tài chính, kinh nghiệm; c) có phương án khả thi huy động nhân sự, máy móc, thiết bị đáp ứng tiến độ. Đơn vị được giao không được chuyển nhượng khối lượng công việc giá trị từ 10% trở lên hoặc trên 50 tỷ đồng (kh.3).
27	Cộng đồng tham gia	Cộng đồng dân cư, tổ, nhóm thợ đủ năng lực tại địa phương nơi có gói thầu; thuộc chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình đầu tư công "Nhà nước và Nhân dân cùng làm"; giá gói thầu không quá 05 tỷ đồng.
28	Đàm phán giá	Mua biệt dược gốc, sinh phẩm tham chiếu; mua thuốc, thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm chỉ có 01 hoặc 02 hãng sản xuất. Bộ trưởng Bộ Y tế quyết định danh mục và quy trình.
29	Trường hợp đặc biệt	"Van an toàn" – điều khoản quét. Cần đồng thời: (i) gói thầu có đặc thù về quy trình, thủ tục, tiêu chí, điều kiện hợp đồng; hoặc thuộc khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; hoặc quốc phòng, an ninh, đối ngoại, lợi ích quốc gia; và (ii) áp dụng bất kỳ hình thức nào ở Điều 21–29a cũng không đáp ứng yêu cầu. Chính phủ quy định chi tiết.
29a	Đặt hàng (mới)	Giao trực tiếp cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân cung cấp: a) sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công; b) hàng

		hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực chiến lược, nhiệm vụ nghiên cứu trọng điểm quốc gia, công nghiệp nền tảng, hạ tầng năng lượng, hạ tầng số, quốc phòng – an ninh, đào tạo nhân lực gắn chuyển giao công nghệ…; c) sản phẩm từ nhiệm vụ KH&CN, đổi mới sáng tạo đặc biệt; d) hàng hóa, dịch vụ đặt hàng theo pháp luật quản lý ngành (áp dụng pháp luật ngành). Khác chỉ định thầu: là Nhà nước "giao nhiệm vụ" gắn với sản phẩm công ích, chiến lược.

3.2. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu và thông báo mời thầu

3.2.1. Lập và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu

Điều	Nội dung cần nhớ
Điều 36 – Kế hoạch tổng thể (mới)	Công cụ chiến lược, "đặt trên" kế hoạch lựa chọn nhà thầu: bối cảnh dự án, đánh giá năng lực chủ đầu tư, phân tích thị trường… (5 nhóm nội dung ở Luật; 7 nhóm ở Điều 17 NĐ 214/2025, đánh giá năng lực chủ đầu tư bằng chỉ tiêu định lượng như tỷ lệ tiết kiệm trung bình, số nhà thầu trung bình tham gia…).
Điều 37 – 5 nguyên tắc lập	(1) lập cho toàn bộ dự án/dự toán (chưa đủ điều kiện thì lập cho phần công việc đủ điều kiện); (2) gói thầu dài hơn 01 năm: nêu rõ thời gian thực hiện và giá gói thầu trên toàn bộ thời gian; (3) ghi rõ số lượng và nội dung từng gói; (4) phê duyệt theo tính chất kỹ thuật, trình tự, bảo đảm đồng bộ và phù hợp kế hoạch tổng thể; (5) linh hoạt thời điểm lập.
Điều 38 – Căn cứ	Dự án: 6 căn cứ (quyết định phê duyệt dự án và tài liệu liên quan…). Dự toán mua sắm: 3 căn cứ (tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công nếu có; dự toán mua sắm; văn bản pháp lý liên quan).
Điều 39 – 8 nội dung bắt buộc	1) tên gói thầu; 2) giá gói thầu (đã gồm dự phòng, phí, lệ phí, thuế; cập nhật trong 28 ngày trước ngày mở thầu nếu cần); 3) nguồn vốn (ODA: nêu tên nhà tài trợ, cơ cấu vốn); 4) hình thức, phương thức, trong nước/quốc tế, qua mạng hay không; 5) thời gian tổ chức lựa chọn (tính từ phát hành HSMT; theo tháng/quý); 6) loại hợp đồng (Điều 64); 7) thời gian thực hiện gói thầu (từ hợp đồng có hiệu lực đến nghiệm thu, không gồm bảo hành); 8) tùy chọn mua thêm (nếu có).
Điều 40, 41 – Phê duyệt	Hồ sơ trình duyệt 5 nhóm nội dung (phần công việc đã thực hiện; phần không áp dụng được hình thức lựa chọn nhà thầu; phần thuộc kế hoạch; phần chưa đủ điều kiện; tổng giá trị không vượt tổng mức đầu tư – với dự toán mua sắm là không vượt dự toán mua sắm). Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt kế hoạch (kh.2 Điều 40); gói thầu đấu thầu trước/thực hiện trước khi duyệt dự án mà chưa xác định chủ đầu tư → người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị dự án tổ chức lập và phê duyệt.

Điều 42 – Đấu thầu trước	Thực hiện trước một số thủ tục trước khi điều ước quốc tế/thỏa thuận vay được ký (dự án ODA) hoặc trước khi dự án được phê duyệt. Được làm trước 5 bước: lập – duyệt kế hoạch; danh sách ngắn; lập, thẩm định, duyệt HSMT; đánh giá HSDT; xét duyệt trúng thầu. Nhà thầu không phải thực hiện BĐDT nhưng phải cam kết trách nhiệm tham dự thầu trong HSDT.

3.2.2. Thông báo mời thầu

- Thông báo mời thầu là văn bản đánh dấu thời điểm hoạt động đấu thầu chính thức công khai hóa; chủ đầu tư có trách nhiệm đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (Điều 7, 8), trừ gói thầu thuộc danh mục bí mật nhà nước.
- HSMT được phát hành đồng thời với thông báo mời thầu (Điều 45). Thông báo mời thầu áp dụng khi không có thủ tục lựa chọn danh sách ngắn; nếu có danh sách ngắn thì thư mời thầu gửi đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn (Điều 24, 28 NĐ 214/2025). Thông báo mời thầu = mời gọi công khai; thư mời thầu = mời có chọn lọc.

Mốc (NĐ 214/2025 – chọn nhà thầu)	**Gói thông thường**	**Gói nhỏ***
Chuẩn bị HSDT – đấu thầu trong nước	≥ 18 ngày	≥ 09 ngày
Chuẩn bị HSDT – đấu thầu quốc tế	≥ 35 ngày	≥ 18 ngày
Đủ điều kiện chỉ định thầu nhưng chủ đầu tư tự nguyện chọn đấu thầu rộng rãi	≥ 09 ngày	—
Sửa đổi HSMT (trước đóng thầu)	≥ 10 ngày	≥ 03 ngày làm việc
Đề nghị làm rõ HSMT (trong nước / quốc tế)	≥ 03 / 05 ngày làm việc trước đóng thầu	như gói thông thường
Đăng tải văn bản làm rõ (không nêu tên nhà thầu hỏi)	≥ 02 ngày làm việc trước đóng thầu	như gói thông thường

* Gói nhỏ: xây lắp, hỗn hợp có giá gói thầu ≤ 20 tỷ đồng; hàng hóa, phi tư vấn ≤ 10 tỷ đồng. Nội dung làm rõ không được trái HSMT đã duyệt; có thể tổ chức hội nghị tiền đấu thầu (biên bản là văn bản làm rõ).

3.3. Phương thức đấu thầu

Ba "trục" độc lập tương đối khi tổ chức một gói thầu: ① hình thức (cạnh tranh đến đâu) → ② phương thức (nộp hồ sơ và mở thầu ra sao: số giai đoạn × số túi hồ sơ) → ③ phương pháp đánh giá (so sánh, xếp hạng bằng công thức nào). Phương thức bị giới hạn bởi hình thức; phương pháp bị giới hạn bởi phương thức.

Tiêu chí	**Đ.30 – 1 giai đoạn 1 túi**	**Đ.31 – 1 giai đoạn 2 túi**	**Đ.32 – 2 giai đoạn 1 túi**	**Đ.33 – 2 giai đoạn 2 túi**

Số giai đoạn / túi	1 / 1	1 / 2	2 / 1 (ở GĐ2)	2 / 2 (ở GĐ2)
Số lần mở thầu	1	2	2	3
Yêu cầu kỹ thuật	Đã rõ	Đã rõ	Chưa xác định đầy đủ	Chưa rõ + kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đặc thù
Gói thầu điển hình	Phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp	Tư vấn; thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế; công nghệ cao/chiến lược; hỗn hợp quốc tế…	Hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp	Hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp (công nghệ mới)
Hình thức tương thích	Rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chỉ định thầu, mua sắm trực tiếp	Rộng rãi, hạn chế	Rộng rãi, hạn chế	Rộng rãi, hạn chế
Phương pháp được dùng	Giá thấp nhất; giá đánh giá	Cả 4 phương pháp	Giá thấp nhất; giá đánh giá	Cả 4 phương pháp
Đối thoại kỹ thuật GĐ1–GĐ2	Không	Không	Có	Có

Hai giai đoạn: khác gì một giai đoạn?

- Giai đoạn 1: nhà thầu nộp đề xuất kỹ thuật không có giá, căn cứ thiết kế cơ sở hoặc thông số kỹ thuật; được đề xuất phương án thay thế (chào thành phương án riêng).
- Giữa hai giai đoạn: chủ đầu tư mời nhà thầu đạt yêu cầu làm rõ, điều chỉnh đề xuất kỹ thuật; nhà thầu góp ý HSMT; HSMT được điều chỉnh, bổ sung thành HSMT giai đoạn hai.
- Giai đoạn 2: nộp HSDT đầy đủ có giá dự thầu và bảo đảm dự thầu (Điều 32: một túi; Điều 33: kỹ thuật và tài chính tách riêng).

Một giai đoạn hai túi: điểm khác

- Mở thầu 2 lần: túi kỹ thuật mở ngay sau đóng thầu; túi tài chính của tất cả nhà thầu được niêm phong (đại diện chủ đầu tư và nhà thầu ký niêm phong) và chỉ mở với nhà thầu đáp ứng yêu cầu kỹ thuật đã được phê duyệt, công khai.
- Phương pháp dựa trên kỹ thuật: chỉ mở túi tài chính của nhà thầu xếp hạng thứ nhất về kỹ thuật để thương thảo hợp đồng.

- Danh sách đạt yêu cầu kỹ thuật được đăng tải chậm nhất 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt.

Mốc thời hạn xuyên suốt cuộc đấu thầu (NĐ 214/2025)

Mốc	Thời hạn
Bắt đầu mở thầu sau thời điểm đóng thầu	Trong vòng 02 giờ
Đăng tải biên bản mở thầu	Trong vòng 24 giờ kể từ khi mở thầu
Chuẩn bị hồ sơ dự sơ tuyển (trong nước / quốc tế)	≥ 09 ngày / ≥ 18 ngày
Nhà thầu phản hồi về sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch	03 ngày làm việc
Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu và thông báo cho nhà thầu	Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt
Trả lời yêu cầu giải thích lý do không trúng thầu	Trong vòng 02 ngày làm việc kể từ khi nhận yêu cầu

Quy luật: thời hạn liên quan quyền chuẩn bị HSDT của nhà thầu tính bằng ngày, dài hơn; thời hạn nội bộ hành chính tính bằng giờ/ngày làm việc, ngắn hơn.

3.4. Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu

3.4.1. Nguyên tắc "đánh giá cuốn chiếu"

Phân biệt: tiêu chí (yếu tố xem xét: kinh nghiệm, năng lực tài chính, đặc tính kỹ thuật, tiến độ, giá…) • tiêu chuẩn (thước đo/ngưỡng cho từng tiêu chí: đạt/không đạt hoặc thang điểm) • phương pháp (công thức tổng hợp thành kết luận xếp hạng).

HSDT phải lần lượt vượt qua các "cửa ải" theo trình tự: hợp lệ → năng lực, kinh nghiệm → kỹ thuật → tài chính/xếp hạng. Không đạt ở bước trước thì bị loại, không đánh giá tiếp và không có "bù trừ": giá thấp nhất cũng không cứu được hồ sơ không đạt năng lực hay điểm kỹ thuật tối thiểu.

3.4.2. Tám phương pháp (Điều 58, 59)

Nhóm gói thầu	Phương pháp	Xếp hạng thứ nhất	Đặc điểm / phạm vi
Phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp (Điều 58)	Giá thấp nhất	Giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá thấp nhất	Đơn giản, phổ biến; áp dụng khi các đề xuất kỹ thuật, tài chính, thương mại "cùng một mặt bằng".
	Giá đánh giá	Giá đánh giá thấp nhất	Quy đổi chi phí vòng đời (vận hành, bảo dưỡng, lãi vay, tiến độ, chất lượng, công suất…).
	Kết hợp kỹ thuật – giá	Điểm tổng hợp cao nhất	Chỉ cho gói thuộc điểm b, c khoản 1 và khoản 1a Điều 31 (gói hai túi). Chấm điểm kỹ

			thuật bắt buộc, tối thiểu ≥ 70%.
	Dựa trên kỹ thuật	Điểm kỹ thuật cao nhất	Chỉ cho gói dùng công nghệ/sản phẩm thuộc danh mục chiến lược; được mời mở túi tài chính để thương thảo.
Tư vấn (Điều 59)	Giá thấp nhất	Giá dự thầu thấp nhất	Tư vấn đơn giản, quy trình rõ theo tiêu chuẩn có sẵn.
	Giá cố định	Điểm kỹ thuật cao nhất (giá không vượt giá gói thầu)	Tư vấn đơn giản, phạm vi xác định chính xác, chi phí cố định trong HSMT; chỉ có ở gói tư vấn.
	Kết hợp kỹ thuật – giá	Điểm tổng hợp cao nhất	Phổ biến nhất cho tư vấn; K 70–80%, T 20–30% (kh.3 Điều 59).
	Dựa trên kỹ thuật	Điểm kỹ thuật cao nhất	Tư vấn có yêu cầu kỹ thuật cao, đặc thù.

Nội dung đánh giá	**Giá thấp nhất / giá đánh giá**	**Kết hợp KT–giá / dựa trên kỹ thuật**
Năng lực, kinh nghiệm	Đạt / không đạt (bắt buộc)	Đạt / không đạt (bắt buộc)
Kỹ thuật	Đạt/không đạt hoặc chấm điểm (tùy chọn)	Bắt buộc chấm điểm, mức tối thiểu ≥ 70% tổng điểm

3.4.3. Công thức

Giá đánh giá: GĐG = G ± ΔG + ΔƯĐ

G = giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch, trừ giảm giá (nếu có) • ΔG = giá trị các yếu tố quy đổi về cùng mặt bằng cho cả vòng đời sử dụng • ΔƯĐ = giá trị cộng thêm đối với đối tượng **không** được hưởng ưu đãi.

Điểm tổng hợp: Điểm tổng hợp = Điểm kỹ thuật × K + (Giá thấp nhất ÷ Giá đang xét) × 100 × T

K + T = 100%. "Giá thấp nhất" = giá dự thầu thấp nhất (sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá) trong số HSDT **đáp ứng kỹ thuật**.

Loại gói thầu (Điều 38 NĐ 214/2025; Điều 59 Luật)	**K (kỹ thuật)**	**T (giá)**
Xây lắp, hàng hóa, phi tư vấn, hỗn hợp (thông thường)	10% – 30%	70% – 90%
Mua thuốc	30% – 40%	60% – 70%
Gói công nghệ cao/chiến lược (kh.1a Điều 31)	40% – 60%	40% – 60%

Tư vấn	70% – 80%	20% – 30%

3.4.4. Điều kiện xét duyệt trúng thầu (Điều 60, 61)

Phương pháp chỉ giúp xếp hạng; để được đề nghị trúng thầu còn phải thỏa điều kiện. Gói phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp, hỗn hợp (Điều 61) – 5 điều kiện đồng thời:

- Có HSDT, hồ sơ đề xuất **hợp lệ**.
- Có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu.
- Có đề xuất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu.
- Có giá trị phần **sai lệch thiếu không quá 10%** giá dự thầu.
- Đáp ứng điều kiện xếp hạng theo phương pháp tương ứng (giá thấp nhất / giá đánh giá thấp nhất / điểm tổng hợp cao nhất / điểm kỹ thuật cao nhất) **và** giá đề nghị trúng thầu **không vượt giá gói thầu** được duyệt (điểm e kh.1 Điều 61).

Điều 60 (tư vấn): cấu trúc tương tự, thay tiêu chí xếp hạng theo Điều 59; tư vấn là cá nhân thì điều kiện đơn giản hơn (lý lịch khoa học, đề xuất kỹ thuật tốt nhất, đáp ứng điều khoản tham chiếu, giá không vượt giá gói thầu). Cả hai điều: với nhà thầu không được chọn, thông báo kết quả phải nêu lý do không trúng thầu – cơ sở để kiến nghị.

3.4.5. Trách nhiệm khi áp dụng sai phương thức, phương pháp

- **Hủy thầu** (khoản 1 Điều 17) nếu HSMT/HSYC không tuân thủ pháp luật đấu thầu dẫn đến hậu quả theo quy định.
- Nhà thầu có quyền **kiến nghị** (chủ đầu tư → người có thẩm quyền/Hội đồng) và khởi kiện – xem Chương 4.
- Vi phạm nghiêm trọng bị xử lý theo Điều 87 Luật Đấu thầu và Chương X NĐ 214/2025 (kể cả **cấm tham gia hoạt động đấu thầu**).

CHƯƠNG 4. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG, GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, TRANH CHẤP VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Tầng	Cơ chế	Tính chất	Chủ thể giải quyết
1	Xử lý tình huống	Chủ động, phòng ngừa, làm ngay trong quá trình lựa chọn	Chủ đầu tư / người có thẩm quyền
2	Giải quyết kiến nghị	Phản ứng nhanh, trong nội bộ ngành đấu thầu	Chủ đầu tư → người có thẩm quyền / Hội đồng giải quyết kiến nghị
3	Giải quyết tranh chấp tại Tòa án	Tư pháp, độc lập, chung thẩm	Tòa án theo pháp luật tố tụng dân sự

4.1. Xử lý tình huống trong đấu thầu

4.1.1. Nguyên tắc

- **Khi chưa có quy định cụ thể, rõ ràng** → chủ đầu tư/người có thẩm quyền xử lý (kỹ thuật "lấp khoảng trống" của pháp luật) – nhưng **không phải quyền tùy nghi**.
- Dựa trên **căn cứ thực tế, có cơ sở pháp lý**, hợp lý.
- **Công khai**, có sự tham gia/giải trình rõ ràng.
- Kết quả xử lý **bằng văn bản**, nêu rõ căn cứ, lý do.

4.1.2. Tình huống khi chuẩn bị và tổ chức đấu thầu

Tình huống	Hướng xử lý
Có lý do chính đáng điều chỉnh giá/nội dung gói thầu; dự toán được duyệt sau khi kế hoạch lựa chọn nhà thầu đã duyệt	Điều chỉnh kế hoạch; dự toán được duyệt phải đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Danh sách ngắn dưới 03 nhà thầu đạt yêu cầu	(a) Mời thêm nhà thầu đủ năng lực bổ sung vào danh sách ngắn; hoặc (b) cho phép phát hành ngay HSMT cho các nhà thầu đã có trong danh sách ngắn.
Đến thời điểm đóng thầu không có nhà thầu nào nộp hồ sơ	(a) Hủy thông báo mời quan tâm/sơ tuyển/mời thầu để mời lại – trước đó phải rà soát, chỉnh sửa hồ sơ để loại điều kiện hạn chế cạnh tranh hoặc tạo lợi thế không công bằng; (b) gia hạn đóng thầu tối thiểu 05 ngày làm việc (gói đang mời quan tâm/sơ tuyển; xây lắp, hỗn hợp ≤ 20 tỷ; hàng hóa, phi tư vấn ≤ 10 tỷ) hoặc tối thiểu 10 ngày (các gói khác).
Đến thời điểm đóng thầu chỉ có 01 nhà thầu nộp hồ sơ (đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh, chào	(a) Mở thầu ngay để đánh giá hồ sơ nhà thầu duy nhất; hoặc (b) gia hạn đóng thầu: tối thiểu 05 ngày làm việc (mời quan tâm, sơ tuyển, chào hàng cạnh tranh, tư vấn đơn giản/cấp

giá trực tuyến thông thường)	bách) hoặc tối thiểu 10 ngày (đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào giá trực tuyến thông thường).

4.1.3. Tình huống khi đánh giá hồ sơ dự thầu – xử lý giá của nhà thầu xếp hạng thứ nhất

So với giá gói thầu	Hướng xử lý
Giá dự thầu ≤ giá gói thầu và ≥ 80%	Đánh giá bình thường, xem xét đề nghị trúng thầu.
Giá dự thầu < 80% giá gói thầu (nghi "chào giá phá hoại cạnh tranh")	Yêu cầu giải trình cơ sở hình thành giá: thuyết phục → được tiếp tục (có thể phải nâng bảo đảm thực hiện hợp đồng); không thuyết phục → loại hồ sơ.
Giá dự thầu > giá gói thầu, có ít nhất 01 nhà thầu khác ≤ giá gói thầu	Mời nhà thầu xếp hạng thứ nhất đàm phán giá; giá sau đàm phán không vượt giá gói thầu đã duyệt; thất bại → chuyển nhà thầu xếp hạng tiếp theo.
Tất cả nhà thầu đáp ứng kỹ thuật đều vượt giá gói thầu	Kết hợp một hoặc nhiều biện pháp: chào lại giá • điều chỉnh giá gói thầu • chào giá trực tuyến rút gọn • đàm phán giá (giá sau đàm phán không vượt giá dự thầu thấp nhất).

4.1.4. Tình huống khi quyết định trúng thầu và ký hợp đồng

- **Giá đề nghị trúng thầu thấp dưới 50% giá gói thầu**: chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu làm rõ các yếu tố cấu thành chi phí kèm bằng chứng – (a) kinh tế, kỹ thuật, biện pháp thi công; (b) giải pháp, lợi thế đặc biệt giúp giảm giá thành; (c) nguồn gốc hàng hóa, dịch vụ, nhân sự. Chứng minh hợp lý → vẫn được trúng thầu; chủ đầu tư có thể yêu cầu bảo đảm thực hiện hợp đồng **cao hơn 10% nhưng không quá 30%** giá hợp đồng.
- **Nhiều nhà thầu ngang nhau** – xử lý theo thứ tự ưu tiên:

Thứ tự	Tiêu chí ưu tiên
(a)	Doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ
(b)	Điểm kỹ thuật cao hơn (phương pháp giá thấp nhất); hoặc giá dự thầu thấp hơn sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá (giá đánh giá, kết hợp kỹ thuật – giá)
(c)	Nhà thầu có trụ sở chính tại địa phương nơi thực hiện gói thầu
(d)	Sử dụng nhiều lao động là thương binh, người khuyết tật (hợp đồng lao động còn hiệu lực tối thiểu 03 tháng tại thời điểm đóng thầu)
(đ)	Sử dụng nhiều lao động là người dân tộc thiểu số
(e)	Sử dụng nhiều lao động nữ
(f), (g)	Vẫn ngang bằng: cho chào lại giá (không cao hơn giá đã chào sau sửa lỗi, hiệu chỉnh, trừ giảm giá) hoặc mời chào giá trực tuyến rút gọn

- **Nhà thầu trúng thầu không hoàn thiện/không ký hợp đồng**, hoặc không còn đáp ứng năng lực: hủy quyết định phê duyệt kết quả → mời nhà thầu **xếp hạng thứ hai** vào hoàn thiện hợp đồng (nhà thầu này phải gia hạn/khôi phục hiệu lực HSDT và bảo đảm dự thầu, hiệu lực mới tối thiểu **30 ngày** kể từ ngày dự kiến hoàn thiện hợp đồng) → nếu từ chối,

mời nhà thầu thứ ba hoặc tiếp theo → nếu không ai đáp ứng, **hủy thầu** là phương án cuối cùng.

4.1.5. Tình huống giai đoạn thực hiện hợp đồng và tình huống khác

- Một hoặc một số thành viên liên danh vi phạm hợp đồng, không còn năng lực: chủ đầu tư xử lý theo hợp đồng và quy định (xem cơ chế xử lý vi phạm của liên danh ở mục 4.4.2).
- Nhân sự của nhà thầu bị **Tòa án kết án** về hành vi vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng để nhà thầu trúng thầu → chủ đầu tư **chấm dứt hợp đồng** với nhà thầu và xử lý bảo đảm thực hiện hợp đồng.
- Nhà thầu đang dự thầu bị **sáp nhập** vào doanh nghiệp khác; HSMT cho phép đề xuất biện pháp thi công khác; sự cố Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; mua sắm hàng hóa có nhiều chào hàng tương đương; gói đấu thầu trước…: xử lý theo quy định cụ thể của Luật và NĐ 214/2025.
- Tình huống khác chưa có quy định: chủ đầu tư/người có thẩm quyền xử lý theo nguyên tắc ở 4.1.1.

4.2. Giải quyết kiến nghị trong đấu thầu

Nhà thầu, nhà đầu tư có hai con đường bảo vệ quyền lợi: (1) gửi kiến nghị đến bên mời thầu, chủ đầu tư hoặc người có thẩm quyền; (2) khởi kiện ra Tòa án (bất kỳ thời điểm nào). Nhưng không được đồng thời kiến nghị và khởi kiện: đã khởi kiện thì không kiến nghị; đang giải quyết kiến nghị mà khởi kiện thì quy trình kiến nghị chấm dứt ngay, vụ việc thuộc thẩm quyền Tòa án (nguyên tắc một vụ việc – một trình tự).

Điều kiện xem xét đơn kiến nghị

Loại kiến nghị	Điều kiện
Trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu	(a) Về nội dung HSMT: người gửi có thể là cơ quan, tổ chức quan tâm đến gói thầu; về quá trình tổ chức lựa chọn: chỉ nhà thầu tham dự thầu. (b) Đơn có chữ ký, đóng dấu (nếu có) của người đại diện theo pháp luật; gửi qua mạng thì ký số. (c) Gửi đúng thời hạn.
Về kết quả lựa chọn nhà thầu	(a) Do chính nhà thầu tham dự thầu gửi; (b) ký/đóng dấu hoặc ký số hợp lệ; (c) nội dung chưa khởi kiện, khiếu nại, tố cáo theo trình tự khác; (d) liên quan trực tiếp đến kết quả đánh giá HSDT; (đ) nộp chi phí giải quyết kiến nghị cho bộ phận thường trực Hội đồng trong 02 ngày làm việc kể từ khi nhận thông báo (không nộp đúng hạn → không đủ điều kiện); (e) gửi đồng thời đến chủ đầu tư và bộ phận thường trực.

Quy trình và thời hạn

	Kiến nghị về HSMT / quá trình tổ chức	Kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu
Thời điểm gửi	HSMT: trước thời điểm đóng thầu. Quá trình tổ chức: trước khi có thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu.	Trong 10 ngày kể từ ngày kết quả được đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
Cấp 1	Gửi chủ đầu tư (nội dung được đăng công khai trên Hệ thống). Chủ đầu tư trả lời trong 07 ngày làm việc.	Gửi chủ đầu tư; chủ đầu tư ban hành văn bản trong 07 ngày làm việc.
Cấp 2 (nếu không đồng ý / quá hạn)	Gửi người có thẩm quyền trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận phản hồi hoặc hết hạn; người có thẩm quyền giải quyết trong 07 ngày làm việc.	Gửi bộ phận thường trực của Hội đồng giải quyết kiến nghị trong 05 ngày làm việc; Hội đồng ban hành văn bản trong 30 ngày kể từ ngày Hội đồng được thành lập.
Gửi thẳng cấp trên	Gửi trực tiếp người có thẩm quyền (trả lời 07 ngày làm việc). Nếu gửi đồng thời cả chủ đầu tư và người có thẩm quyền → chủ đầu tư giải quyết.	Gửi trực tiếp Hội đồng trong 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả. Nếu gửi đồng thời chủ đầu tư và Hội đồng → Hội đồng có thẩm quyền.

Hội đồng giải quyết kiến nghị

- **Thẩm quyền thành lập:** gói thầu do bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan trung ương khác làm chủ đầu tư → đơn vị được giao quản lý đấu thầu của cơ quan đó; gói thầu do UBND tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương (hoặc đơn vị trực thuộc) làm chủ đầu tư → **Giám đốc Sở Tài chính** (trừ gói thuộc thẩm quyền cấp bộ).
- **Thành lập trong 05 ngày làm việc** kể từ khi bộ phận thường trực nhận đủ chi phí giải quyết kiến nghị.
- Cơ cấu liên ngành, độc lập; thành viên **không có quan hệ** lợi ích với vụ việc; bộ phận thường trực là đơn vị quản lý về đấu thầu.
- Làm việc **theo từng vụ việc** (không thường trực), **tập thể, quyết định theo đa số**; thành viên có quyền bảo lưu ý kiến riêng và chịu trách nhiệm trước pháp luật; được yêu cầu cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu.

4.3. Giải quyết tranh chấp tại Tòa án

Tranh chấp đấu thầu là bước bảo vệ quyền cuối cùng, theo pháp luật tố tụng dân sự. Điểm đặc thù là tính lưỡng tính:

Tiêu chí	Trước khi ký hợp đồng	Sau khi ký hợp đồng

Bản chất quan hệ	Quản lý nhà nước / sử dụng vốn nhà nước (địa vị không bình đẳng)	Hợp đồng dân sự – thương mại (bình đẳng địa vị pháp lý)
Đối tượng tranh chấp điển hình	Tính hợp pháp của HSMT, quy trình đánh giá, quyết định phê duyệt kết quả	Vi phạm nghĩa vụ hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, bồi thường thiệt hại
Gần với	Khiếu kiện hành chính	Tranh chấp dân sự – kinh doanh thương mại

4.4. Xử lý vi phạm trong đấu thầu

4.4.1. Các hành vi bị cấm (Điều 16)

STT	Nhóm hành vi	Nội dung / ví dụ
1	Hối lộ	Đưa, nhận, môi giới hối lộ. VD: cán bộ ban quản lý dự án nhận tiền để lộ giá dự toán.
2	Lợi dụng chức vụ, quyền hạn	Can thiệp trái pháp luật vào hoạt động đấu thầu. VD: lãnh đạo sở chỉ đạo miệng tổ chuyên gia chọn một nhà thầu.
3	Thông thầu	Dàn xếp, thỏa thuận, ép buộc để một bên chuẩn bị hồ sơ/rút hồ sơ để bên khác trúng thầu; từ chối cung cấp hàng hóa, dịch vụ, không ký hợp đồng thầu phụ… nhằm hạn chế cạnh tranh.
4	Gian lận	Làm giả, làm sai lệch thông tin, hồ sơ; cố ý cung cấp thông tin không trung thực trong hồ sơ. VD: làm giả báo cáo tài chính, hợp đồng tương tự.
5	Cản trở đấu thầu	Hủy hoại, lừa dối, thay đổi, che giấu chứng cứ; đe dọa, gợi ý nhằm ngăn việc làm rõ hối lộ, gian lận, thông thầu.
6	Không bảo đảm công bằng, minh bạch	- Tham dự thầu gói do mình làm bên mời thầu/chủ đầu tư. - Vừa tham gia lập, vừa thẩm định HSMT/HSYC cùng một gói. - Vừa đánh giá HSDT, vừa thẩm định kết quả cùng một gói. - Nhà thầu dự gói hàng hóa, xây lắp, phi tư vấn do chính mình cung cấp tư vấn. - Đứng tên dự thầu gói của cơ quan nơi mình từng giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong 12 tháng kể từ khi nghỉ việc. - Nhà thầu tư vấn giám sát đồng thời tư vấn kiểm định gói do mình giám sát. - Nêu yêu cầu cụ thể về nhãn hiệu, xuất xứ trong HSMT (khi đấu thầu rộng rãi, hạn chế, chào hàng cạnh tranh).

		- Chia nhỏ dự án, dự toán mua sắm để chỉ định thầu hoặc hạn chế sự tham gia của nhà thầu.
7	Tiết lộ thông tin mật	Tiết lộ tài liệu, thông tin mật trước thời điểm pháp luật cho phép.
8	Chuyển nhượng thầu trái phép	Chuyển nhượng phần công việc vượt giá trị tối đa dành cho nhà thầu phụ và khối lượng dành cho nhà thầu phụ đặc biệt đã nêu trong hợp đồng.
9	Tổ chức lựa chọn khi chưa xác định nguồn vốn	Mời thầu dự án chưa bố trí vốn → nợ đọng, không có kinh phí thanh toán.

4.4.2. Trách nhiệm pháp lý (Điều 16 Luật; Điều 133 NĐ 214/2025)

Một hành vi có thể đồng thời làm phát sinh nhiều loại trách nhiệm, không loại trừ nhau:

Loại trách nhiệm	**Mục đích**	**Chủ thể áp dụng**	**Căn cứ**
Kỷ luật	Bảo vệ kỷ cương nội bộ	Cơ quan, tổ chức quản lý cán bộ, công chức, viên chức	Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức
Hành chính	Bảo vệ trật tự quản lý nhà nước về đấu thầu	Cơ quan có thẩm quyền xử phạt	NĐ 121/2021/NĐ-CP (theo bài giảng)
Hình sự	Răn đe xã hội	Cơ quan tố tụng	BLHS (Điều 222…)
Dân sự	Khôi phục thiệt hại thực tế	Tòa án / thỏa thuận bồi thường	BLDS, pháp luật hợp đồng
Cấm tham gia đấu thầu	Phòng ngừa, bảo vệ tính liêm chính thị trường mua sắm công	Người có thẩm quyền theo phân cấp; Bộ Tài chính (cấm toàn quốc)	Luật Đấu thầu, NĐ hướng dẫn

Phạt hành chính:

Hành vi	**Mức phạt tiền**
Không thực hiện hoặc thực hiện sai trình tự, thủ tục phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; lập, thẩm định kế hoạch thiếu nội dung, căn cứ	20 – 30 triệu đồng
Áp dụng phương thức, hình thức lựa chọn không phù hợp quy mô, tính chất gói thầu	30 – 50 triệu đồng
Tổ chức lựa chọn nhà thầu khi chưa được phê duyệt kế hoạch (trừ trường hợp cấp bách); phân chia dự án không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật dẫn đến giảm cạnh tranh…	50 – 70 triệu đồng
Không thực hiện/sai trình tự phê duyệt HSMT	5 – 15 triệu đồng
Lập HSMT có nội dung không hợp lệ, hạn chế cạnh tranh hoặc tạo lợi thế cho nhà thầu	10 – 30 triệu đồng
Đánh giá HSDT không đúng tiêu chuẩn đã duyệt, làm thay đổi kết quả lựa chọn	30 – 40 triệu đồng

Ký hợp đồng trái quy định; không hoàn trả bảo đảm dự thầu đúng hạn; hoàn thành hợp đồng không đúng chất lượng, tiến độ…	5 – 40 triệu đồng

4.4.3. Trách nhiệm hình sự – Điều 222 BLHS

Tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng (cấu thành vật chất):

Yếu tố	Nội dung
Khách thể	Trật tự quản lý kinh tế trong mua sắm công; lợi ích vật chất của Nhà nước; niềm tin xã hội vào tính liêm chính (khách thể kép).
Mặt khách quan	Hành vi: can thiệp trái pháp luật; thông thầu; gian lận; cản trở; vi phạm công bằng, minh bạch… Hậu quả: gây thiệt hại từ 100 triệu đồng trở lên (hoặc dưới 100 triệu nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm).
Chủ thể	Chủ thể thường; trên thực tế thường là người có chức vụ, quyền hạn trong quy trình đấu thầu.
Mặt chủ quan	Lỗi cố ý (trực tiếp) – nhận thức rõ hành vi trái luật nhưng vẫn thực hiện, vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác.

Khung	Dấu hiệu	Hình phạt chính
Khung 1 (kh.1)	Thiệt hại 100 triệu đến dưới 300 triệu đồng; hoặc dưới 100 triệu nhưng đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm	Cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù 01 – 05 năm
Khung 2 (kh.2)	Vụ lợi; có tổ chức; lợi dụng chức vụ, quyền hạn; thủ đoạn tinh vi; thiệt hại 300 triệu đến dưới 01 tỷ đồng	Phạt tù 03 – 12 năm
Khung 3 (kh.3)	Thiệt hại từ 01 tỷ đồng trở lên	Phạt tù 10 – 20 năm

Hình phạt bổ sung (kh.4): cấm đảm nhiệm chức vụ, làm công việc nhất định từ 01 – 05 năm; hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cấm tham gia hoạt động đấu thầu là chế tài bổ sung, mang tính phòng ngừa; thời hạn và phạm vi tùy tính chất, mức độ vi phạm; phạm vi được nâng dần (bộ/ngành/địa phương → toàn quốc) khi có nhiều quyết định cấm còn hiệu lực.